POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Plateforme Ouvretaferme — ouvretaferme.org

Version 4.0 du 1er octobre 2026, applicable à compter du 1er novembre 2026

ARTICLE 1 — RESPONSABLE DE TRAITEMENT

La plateforme Ouvretaferme est éditée et exploitée par la société OTF, qui est responsable des traitements décrits dans la présente politique.

ÉLÉMENT	DÉTAIL
Dénomination	OTF
Forme juridique	Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social	21, rue de Pagnat — 63450 Saint-Amant-Tallende
Immatriculation	SIREN 102 075 736 — RCS Clermont-Ferrand
Représentante légale	Émilie Guth, Présidente
Contact	contact@ouvretaferme.org
Délégué à la protection des données	Non désigné, la désignation n'étant pas obligatoire au regard de l'article 37 du RGPD. Référent données personnelles joignable à contact@ouvretaferme.org

ARTICLE 2 — CHAMP D'APPLICATION ET RÔLE D'OTF

La présente politique s'applique aux données personnelles des personnes suivantes :

- les utilisateurs de la plateforme (exploitants agricoles, membres des collectifs qui les regroupent ou les accompagnent, et leurs collaborateurs disposant d'un accès) ;
- les clients abonnés, pour la gestion de leur abonnement ;
- les visiteurs du site ouvretaferme.org et les personnes qui nous contactent.

OTF intervient à deux titres.

- **Pour son propre compte (responsable de traitement)** : gestion des comptes et des abonnements, sécurité de la plateforme, relation avec les utilisateurs, obligations légales, relevés de prix pour les structures utilisatrices (fermes et collectifs) qui activent cette fonctionnalité, suggestions automatiques et, avec le consentement de la structure, statistiques agrégées. Ces traitements sont décrits ci-dessous.
- **Pour le compte des structures (sous-traitant)** : les données que chaque ferme ou collectif (ci-après « la structure ») enregistre sur ses propres clients, adhérents, fournisseurs et salariés (ventes, factures, comptabilité, caisse, boutique en ligne). La structure est responsable de ces traitements, qu'OTF effectue sur ses instructions dans les conditions de l'accord de traitement des données disponible à l'adresse https://www.ouvretaferme.org/static/ouvretaferme/main/document/accord-de-traitement-des-donnees.pdf. Les clients ou adhérents d'une structure qui souhaitent exercer leurs droits doivent s'adresser à cette structure.

Les données de l'association Ouvretaferme relatives à ses adhérents ne relèvent pas de la présente politique.

ARTICLE 3 — DONNÉES COLLECTÉES

3.1 Utilisateurs de la plateforme

CATÉGORIE	DONNÉES
Identité	Prénom, nom, dénomination de la structure
Contact	Adresse e-mail, numéro de téléphone
Données professionnelles	SIRET, adresse de facturation, adresse de livraison
Données de connexion	Date de création du compte, date de dernière connexion, statut du compte
Photo de profil	Image de profil (facultative)
Données de sécurité	Mot de passe haché, journaux de connexion, adresses IP
Données de la structure utilisées par OTF pour son propre compte	Fonctionnalités de mise en commun, si la structure les a activées : prix de vente, produits et circuits de vente (relevés de prix) ; séries, conduites de culture et créneaux de plantation (bibliothèque de cultures) ; espèces, quantités et prix des paniers (paniers et prix au détail). Suggestions automatiques, sauf opposition : fournisseurs, articles, libellés, imputations et catégorisations comptables. Statistiques, avec le consentement de la structure : données de production et de vente (article 4, finalités 9, 10 et 12)
Choix de partage	Activation ou désactivation des relevés de prix, opposition aux suggestions, consentement aux statistiques : choix exprimé, date, auteur et version du texte présenté

3.2 Clients abonnés

CATÉGORIE	DONNÉES
Identité et contact	Nom du signataire, dénomination, adresse, e-mail
Abonnement	Formule, dates de souscription et de renouvellement, factures, historique des paiements
Paiement	Traité par Stripe. OTF ne conserve aucune donnée de carte bancaire.

3.3 Visiteurs du site

CATÉGORIE	DONNÉES
Formulaire de contact	Nom, adresse e-mail, objet et contenu du message
Données techniques	Adresse IP, utilisée pour déterminer le pays au moyen d'une base de données installée sur nos serveurs, sans transmission à un tiers

ARTICLE 4 — FINALITÉS ET BASES LÉGALES

#	FINALITÉ	BASE LÉGALE (ART. 6 RGPD)	PERSONNES CONCERNÉES
1	Création et gestion du compte utilisateur	Exécution du contrat (CGU)	Utilisateurs

#	FINALITÉ	BASE LÉGALE (ART. 6 RGPD)	PERSONNES CONCERNÉES
2	Authentification et sécurité de la plateforme, détection des connexions anormales	Intérêt légitime (sécurité du service)	Utilisateurs
3	Envoi d'e-mails de service (confirmations, notifications)	Exécution du contrat	Utilisateurs
4	Souscription, facturation et recouvrement de l'abonnement	Exécution du contrat (CGV)	Clients abonnés
5	Traitement des paiements en ligne	Exécution du contrat	Clients abonnés
6	Réponse aux demandes de contact	Intérêt légitime (répondre aux demandes)	Visiteurs, utilisateurs
7	Détermination du pays de connexion par l'adresse IP	Intérêt légitime (adaptation du service)	Utilisateurs connectés
8	Respect des obligations légales (comptabilité, facturation, conformité du logiciel de caisse)	Obligation légale	Clients abonnés, utilisateurs
9	Fonctionnalités de mise en commun : relevés de prix, bibliothèque de cultures, paniers et prix au détail — mise en commun des données des structures participantes et restitution de résultats agrégés et anonymes	Exécution du contrat : fonctionnalité activée par la structure (art. 5.2.2 des CGU)	Exploitants dont la structure a activé la fonctionnalité
10	Statistiques agricoles agrégées et anonymes	Consentement de la structure (art. 5.2.4 des CGU)	Exploitants dont la structure a consenti
11	Conservation de la preuve des choix de partage	Obligation légale (art. 7, 1 RGPD) pour les consentements ; intérêt légitime (preuve) pour les activations et les oppositions	Administrateurs des structures
12	Amélioration du service : suggestions automatiques d'imputation et de catégorisation, élaborées à partir de données agrégées	Intérêt légitime (amélioration du service), avec droit d'opposition à tout moment (art. 5.2.3 des CGU)	Exploitants dont la structure ne s'y est pas opposée

Intérêt légitime (finalité 12). L'intérêt d'OTF à améliorer ses services est mis en balance avec vos droits : les données utilisées sont limitées aux fournisseurs, articles, libellés et imputations comptables, ne sont conservées que sous forme de correspondances agrégées, ne sont jamais rattachées à une structure identifiable ni communiquées à des tiers, et vous pouvez vous opposer à leur utilisation à tout moment.

Garanties propres aux finalités 9, 10 et 12. Chacun de ces usages se choisit séparément depuis « Paramètres › Partage des données ». Les relevés de prix, la bibliothèque de cultures et les paniers sont des fonctionnalités que la structure active, une par une, et peut désactiver à tout moment ; tant qu'elle n'a pas fait de choix, elle ne participe pas ; la désactivation met fin à sa contribution et à son accès aux résultats correspondants. La structure peut s'opposer à tout moment à l'utilisation de ses données pour les suggestions, sans aucune conséquence sur le service. Les statistiques ne sont élaborées qu'avec son consentement, qu'elle peut retirer à tout moment. Les résultats diffusés sont agrégés et anonymes. Aucun relevé de prix n'est affiché lorsqu'il repose sur moins de 20 structures au niveau national, 10 au niveau régional ou départemental et 5 au sein d'un réseau partenaire, pour un même produit et une même période ; les 10 % de prix les plus bas et les 10 % les plus hauts sont écartés avant le calcul ; le détail par structure est effacé au bout de 7 jours et seuls les résultats agrégés sont conservés. La bibliothèque de cultures n'affiche une conduite de culture qu'à partir de 5 fermes et un créneau de plantation qu'à partir de 10 fermes, une ferme n'entrant dans l'échantillon qu'à partir de 10 séries ; elle travaille sur une copie distincte des données. Les paniers et prix au détail ne sont affichés qu'à partir de 10 producteurs, les données étant enregistrées sans identifiant du producteur et dans un ordre aléatoire. Aucune statistique n'est publiée ou communiquée lorsqu'elle repose sur moins de 10 structures (5 au sein d'un réseau partenaire). Une

suggestion automatique n'est proposée que si elle repose sur les données d'au moins 5 structures ; elle ne révèle jamais les données d'une structure identifiable. Les données des clients, adhérents et salariés des structures ne sont jamais utilisées à ces fins. OTF ne vend pas les données. Tout nouvel usage donnera lieu à une information préalable et, lorsque la loi l'exige, à un nouveau recueil du consentement.

ARTICLE 5 — DURÉES DE CONSERVATION

CATÉGORIE DE DONNÉES	DURÉE DE CONSERVATION
Données de compte utilisateur	Pendant la durée du compte, puis suppression 90 jours après sa clôture (délai d'export)
Journaux de connexion et adresses IP	90 jours, puis purge automatique
E-mails de service	Le temps nécessaire à leur envoi et au suivi de leur délivrance, puis suppression
Messages du formulaire de contact	1 an à compter du dernier échange
Données relatives à l'abonnement	Durée du contrat, puis 5 ans (prescription, art. L. 110-4 du Code de commerce)
Factures et pièces comptables d'OTF	10 ans (art. L. 123-22 du Code de commerce)
Données utilisées pour les finalités 9, 10 et 12	Données individuelles : jusqu'à la désactivation, l'opposition ou le retrait du consentement, ou jusqu'à la clôture du compte ; pour les relevés de prix, le détail par structure est effacé 7 jours après le calcul. Résultats agrégés et anonymes : sans limitation, car ils ne constituent plus des données personnelles.
Preuve des choix de partage	Durée du compte, puis 5 ans
Sauvegardes	Une sauvegarde quotidienne, conservée 15 jours : une donnée supprimée disparaît des sauvegardes au plus tard 15 jours après sa suppression

Les durées applicables aux données que les structures enregistrent pour leur propre activité (factures, écritures comptables, journaux de caisse), y compris leur archivage après la clôture du compte, sont fixées par l'article 11 des CGU et par l'accord de traitement des données.

ARTICLE 6 — DESTINATAIRES ET SOUS-TRAITANTS

OTF ne vend ni ne loue les données personnelles. Seules les personnes habilitées d'OTF y ont accès, dans la limite de leurs fonctions. OTF fait appel aux sous-traitants suivants :

SOUS-TRAITANT	RÔLE	LOCALISATION DES DONNÉES	GARANTIES
OVH SAS	Hébergement des serveurs et des bases de données	France (UE)	ISO 27001, accord de sous-traitance
Brevo SAS	Envoi d'e-mails de service	UE	ISO 27001, accord de sous-traitance
Mailjet SAS	Envoi d'e-mails de service	UE	ISO 27001, accord de sous-traitance

SOUS-TRAITANT	RÔLE	LOCALISATION DES DONNÉES	GARANTIES
Stripe Payments Europe Ltd	Paiements en ligne	UE (Irlande), avec transferts possibles vers Stripe, Inc. (États-Unis) — voir article 7	PCI-DSS, accord de sous-traitance
Super PDP	Facturation électronique (émission, réception, e-reporting)	France (UE)	Plateforme agréée par l'administration fiscale, ISO 27001
Enable Banking Oy	Connexion aux comptes bancaires des structures	UE (Finlande ; hébergement en Irlande et au Luxembourg)	Prestataire de services d'information sur les comptes enregistré, ISO 27001, accord de sous-traitance
Mistral AI SAS	Fonctions assistées par intelligence artificielle : préparation des imports de fichiers comptables, lecture de factures et de tickets	UE (France)	Accord de sous-traitance, aucun entraînement des modèles sur les données

La détermination du pays de connexion repose sur la base GeoLite2 (MaxMind), installée sur les serveurs d'OTF. Aucune donnée n'est transmise à MaxMind, qui n'est donc pas sous-traitant.

OTF peut également communiquer des données aux autorités administratives ou judiciaires lorsque la loi l'y oblige.

ARTICLE 7 — TRANSFERTS HORS DE L'UNION EUROPÉENNE

Les données sont hébergées et traitées dans l'Union européenne. Seul le paiement en ligne des abonnements peut donner lieu à un transfert : le service est fourni par Stripe Payments Europe Ltd (Irlande), mais certaines données peuvent être transférées à sa société mère Stripe, Inc., établie aux États-Unis. Ce transfert est encadré par la décision d'adéquation de la Commission européenne du 10 juillet 2023 (EU-U.S. Data Privacy Framework), à laquelle Stripe, Inc. a adhéré, et, à titre complémentaire, par les clauses contractuelles types de la Commission (art. 45 et 46 du RGPD).

Les fonctions assistées par intelligence artificielle (préparation des imports de fichiers comptables, lecture de factures et de tickets) reposent sur les services de Mistral AI, société française dont l'infrastructure est située dans l'Union européenne. Seules les données nécessaires à la tâche demandée lui sont transmises. Mistral AI ne les utilise pas pour entraîner ses modèles et ne les conserve pas au-delà de trente jours.

Aucun autre transfert hors de l'Union européenne n'est effectué.

ARTICLE 8 — VOS DROITS

DROIT	CONTENU	COMMENT L'EXERCER
Accès (art. 15)	Obtenir une copie de vos données	contact@ouvretaferme.org
Rectification (art. 16)	Corriger des données inexactes ou incomplètes	Depuis votre profil ou par e-mail
Effacement (art. 17)	Demander la suppression, sous réserve des obligations légales de conservation	« Fermer mon compte » ou par e-mail
Limitation (art. 18)	Suspendre temporairement un traitement	contact@ouvretaferme.org
Portabilité (art. 20)	Recevoir vos données dans un format structuré	Fonctions d'export ou par e-mail

DROIT	CONTENU	COMMENT L'EXERCER
Opposition (art. 21)	Vous opposer à un traitement fondé sur l'intérêt légitime, notamment à l'utilisation des données de votre structure pour les suggestions automatiques	« Paramètres › Partage des données » ou contact@ouvretaferme.org
Retrait du consentement (art. 7, 3)	Retirer à tout moment votre consentement aux statistiques, sans effet sur les traitements passés	« Paramètres › Partage des données » ou par e-mail
Fonctionnalités de mise en commun	Désactiver à tout moment les relevés de prix, la bibliothèque de cultures ou les paniers : vos données cessent d'être prises en compte	« Paramètres › Partage des données »
Directives post mortem	Définir le sort de vos données après votre décès (art. 85 loi Informatique et Libertés)	contact@ouvretaferme.org

Nous répondons dans un délai d'un mois, qui peut être prolongé de deux mois pour les demandes complexes. Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr/fr/plaintes — 3, place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07).

ARTICLE 9 — SÉCURITÉ

OTF met en œuvre les mesures suivantes : chiffrement des échanges (HTTPS/TLS), hachage des mots de passe, cloisonnement des accès par structure et par rôle, sauvegarde quotidienne, purge automatique des journaux de connexion, détection et blocage des connexions anormales, hébergement certifié ISO 27001 en France et expiration des jetons d'authentification.

En cas de violation de données, OTF notifie la CNIL dans les conditions de l'article 33 du RGPD et informe les personnes concernées lorsque la violation présente un risque élevé pour elles (art. 34).

ARTICLE 10 — COOKIES

La plateforme n'utilise ni cookies publicitaires ni outils de mesure d'audience tiers. Seuls sont déposés un cookie de session, qui maintient la connexion, et un cookie de protection contre la falsification de requêtes (CSRF). Strictement nécessaires au service, ils ne requièrent pas de consentement (art. 82 de la loi Informatique et Libertés).

ARTICLE 11 — MINEURS

La plateforme est destinée aux professionnels agricoles, aux collectifs qui les regroupent ou les accompagnent et, pour l'offre gratuite, aux particuliers et aux établissements scolaires. Elle n'est pas conçue pour les personnes de moins de 15 ans. Les élèves mineurs l'utilisent sous la responsabilité de leur établissement. Toute donnée concernant un mineur collectée par erreur peut être signalée à contact@ouvretaferme.org afin d'être supprimée.

ARTICLE 12 — MODIFICATION DE LA POLITIQUE

OTF peut modifier la présente politique pour tenir compte de l'évolution de ses services ou de la réglementation. Toute modification substantielle est portée à la connaissance des utilisateurs par e-mail ou par une notification visible sur la plateforme, trente jours avant son entrée en vigueur. Une modification qui ajoute une finalité fondée sur le consentement ne s'applique qu'après un nouveau recueil de ce consentement.

VERSION	OBJET	DATE
1.0	Création de la politique	08/03/2026
2.0	Ajout du prestataire Enable Banking Oy	08/06/2026
3.0	Ajout du prestataire Mailjet	12/06/2026
4.0	Transfert de l'exploitation à la SAS OTF ; ouverture aux collectifs ; distinction des rôles ; usage des données des structures (fonctionnalités de mise en commun, suggestions, statistiques) ; mise à jour des sous-traitants et des transferts ; durées de conservation et sauvegardes précisées	01/10/2026